檔　　號:
保存年限:

行政院環境保護署 函

已電子交換

地址：10042臺北市中正區中華路一段83號
聯絡人：朱肇安
電話：(02)2311-7722#2857
電子信箱：chaoan.chu@epa.gov.tw

環境保護

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國112年8月8日
發文字號：環署氣籌字第1129102827號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：環保署書面意見 (1129102827-0-0.odt)

主旨：檢送本署就「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案之書面意見1份，請查照。

說明：復貴府112年7月3日府環綜字第1120850398號函。

正本：臺南市政府
副本：電子公文交換章 2023/08/08 11:49:49

臺南市政府 112/08/08
1121034874

臺南市政府環保局 112/08/09
1120096852

「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

行政院環境保護署書面意見

112.7.27

一、草案第8條第1項：係訂定應盤查對象，盤查結果申報，並訂定強制減量標準等規定，有牴觸氣候變遷因應法（下稱氣候法）第28條、第29條、第34條至第36條規範全國一致排放源減量管理方式之疑慮。

二、草案第9條：

（一）「…其開發單位應於環境影響評估說明書與報告書增加溫室氣體專章，…」，配合環境影響評估法規用詞，建議修正為「…其開發單位應於環境影響說明書與環境影響評估報告書增加溫室氣體專章，…」。

（二）另本條文似有牴觸氣候法第24條第2項規定，理由說明如下：

1.氣候法已於本（112）年 2 月 15 日公布，其中第24條規定事業新設或變更排放源達一定規模者，應依溫室氣體增量之一定比率進行抵換，但進行增量抵換確有困難，向主管機關提出申請經核可者，得繳納代金；有關一定規模、增量抵換一定比率、期程、抵換來源、繳納代金之申請程序、代金之計算、繳納期限、繳納方式及其他應遵行事項之辦法，授權由中央主管機關定之。爰有關溫室氣體增量抵換相關事項，屬中央主管機關之權限。

2.草案第9條規定臺南市（本市）應實施環境影響評估且由本府審查及監督之新開發行為，其開發單位應於環境影響評估說明書與報告書增加溫室氣體專章，內容應包含施工及營運期間溫室氣體增量之推估計算、溫室氣體抵換量取得計畫及溫室氣體增量抵換規劃，並經環境影響評估審查通過後據以實施。

3.爰此，上開第9條規範內容有牴觸氣候法第24 條規定之疑慮，建請釐清。

三、草案第27條第2項：「主管機關及各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適行動方案，…。」，依氣候法第20條規定，業已明定直轄市、縣（市）主管機關應依行動綱領、國家調適計畫及調適

行動方案，邀集有關機關、學者、專家、民間團體舉辦座談會或以其他適當方法廣詢意見，訂修氣候變遷調適執行方案送直轄市、縣（市）氣候變遷因應推動會，報請中央主管機關會商中央目的事業主管機關核定後實施；另應每年編寫調適執行方案成果報告，經送直轄市、縣（市）氣候變遷因應推動會後對外公開。爰氣候法已明訂地方政府訂定「氣候變遷調適執行方案」強化因地制宜之調適策略，並透過每年編寫成果報告，踐行資訊公開及公眾參與程序，請釐清修正。

四、草案第32條：

(一)「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」公告規定自114年1月1日起，觀光旅館業、旅館業、民宿業及其他住宿業不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液），亦不得於營業場所陳列個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）供消費者自由取用。

(二)經檢視草案第32條，係規定轄內旅宿業者不得免費提供一次性用品，前述公告係規定個人衛生用品不得於營業場所陳列供消費者自由取用，亦即消費者有需求仍可提供，未限制是否免費，建請再釐清是否有相違。

五、草案第33條：依本署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告要求不得提供塑膠類免洗餐具，但自治條例要求外帶餐飲不得免費提供一次性餐具，限制品項另外訂定。須提醒所指定之品項若為杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盤時，僅能開放非塑膠類一次性餐具付費取得，請確認是否有競合問題。。

六、草案第34條：建議在訂定後續子法時，請注意未與本署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告內容有所競合。

七、草案第43條：本署所訂定「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」（下稱管理辦法）管制規模為1,000平方公尺以上或300個座位數以上產生油煙之餐飲業，倘縣市政府欲下修轄內餐飲業的管制門檻，建議可將欲管制規模行文本署納入管理辦法，否則有牴觸之虞。

八、草案規範內容尚涉及其他中央有關機關權責，請亦洽詢相關部會廣徵意見。

附件1（修正後）

臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)跨局處會議彙整

項次	日期	會議名稱	主持人	會議結論
1	111/1/6	臺南市政府低碳調適及永續發展委員會減緩行動組-淨零排放工作小組會議	方秘書長進呈	請各局處研提低碳城市自治條例精進做法或相關規範
2	111/7/26	臺南市政府低碳調適及永續發展委員會減緩行動組－111年第3次淨零排放工作小組會議	邱副秘書長	檢送「臺南市淨零永續城市管理自治條例」（草案），請各局處提供修正意見
3	111/11/22	111年第1次臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)跨局處研商會議	陳副局長幸芬	針對工務局、水利局、交通局、地政局、社會局、教育局、都市發展局、財政稅務局、經濟發展局、秘書處及法制處等11局處提出之修正意見，確認條例內容。對於無法達成共識之條文，另請府層召開會議討論確認。
4	111/12/7、8	臺南市政府低碳調適及永續發展委員會減緩行動組-111年第4次淨零排放工作小組會議	邱副秘書長	逐條討論「臺南市淨零永續城市管理自治條例」（草案），請各局處提供修正意見
5	111/12/12	111年臺南市第2次低碳調適及永續發展委員會	黃市長偉哲	由本府邱副秘書長排定各組（局處）推動會議，將逐年可達成的目標設定，並請研究發展考核委員會管考低碳調適工作會議的進度追蹤。
6	112/2/4	淨零碳排專案辦公室及擴大綠電運用研商會議紀錄	方秘書長進呈	請各局處於112年2月底前與所屬權管利害關係人、相關團體妥善溝通，召開淨零自治條例(草案)研商會議，並副知環保局；研商會議紀錄及建議修正草案條文對照表請於112年3月15日前提送環保局彙整，俾利後續條例審議。
7	112/2/22	臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）利害關係人溝通進度報告會議	趙副市長卿惠	1.請各局處於112年3月15日前，提供自治條例利害關係人研商會議紀錄、利害關係人意見彙整表及建議修正草案條文對照表，並請法制處協助條例文字修正。 2.自治條例修正意見彙整後，召開會議確認條例之修正，並再召開研商會議徵求各界意見，以利完善自治條例

臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)跨局處會議彙整

項次	日期	會議名稱	主持人	會議結論
8	112/4/21	臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）跨局處研商會議	邱副秘書長忠川	1.有關「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」(112/4/21討論版)之第10條、第13條、第14條、第15條、第18條、第22條、第23條及第26條，請經發局、工務局、秘書處、交通局、地政局及法制處依裁示事項確認及提供修正條文。 2.請各局處於112年4月28日前，提供草案建議修正條文對照表，並請法制處協助文字修正。
9	112/6/15	「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」112年第2次跨局處研商會議	邱副秘書長忠川	1.臺南市淨零永續城市管理自治條例草案，依會議討論結果修正。 2.依自治條例第6條規定，請各局處（如勞工局、教育局、社會局）務必落實確保社會公正轉型。 3.針對議員提供的自治條例相關意見，請局處參考辦理。 4.本市自治條例涉及授權另訂規範的部分，請相關局處先行規劃期程、對象、數量等，俾利未來對外召開研商會議或議會質詢時進行回復。

臺南市低碳調適及永續發展委員會工作小組會議111/12/29

壹、會議時間：111年12月29日下午4時

貳、會議地點：

參、主持人：邱副秘書長忠川

肆、與會單位：環境保護局、研究發展考核委員會

伍、會議結論涉及本會事項：

一、低碳調適及永續發展委員會工作成果，因事涉專業分析考量，仍由環保局主政追蹤列管，副知研考會，以利事權統一。

111/12/29 會議結論

附件1

臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)跨局處會議彙整

項次	日期	會議名稱	主持人	會議結論
1	111/1/6	臺南市政府低碳調適及永續發展委員會減緩行動組-淨零排放工作小組會議	方秘書長進呈	請各局處研提低碳城市自治條例精進做法或相關規範
2	111/7/26	臺南市政府低碳調適及永續發展委員會減緩行動組－111年第3次淨零排放工作小組會議	邱副秘書長	檢送「臺南市淨零永續城市管理自治條例」（草案），請各局處提供修正意見
3	111/11/22	111年第1次臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)跨局處研商會議	陳副局長幸芬	針對工務局、水利局、交通局、地政局、社會局、教育局、都市發展局、財政稅務局、經濟發展局、秘書處及法制處等11局處提出之修正意見，確認條例內容。對於無法達成共識之條文，另請府層召開會議討論確認。
4	112/12/7、8	臺南市政府低碳調適及永續發展委員會減緩行動組-111年第4次淨零排放工作小組會議	邱副秘書長	逐條討論「臺南市淨零永續城市管理自治條例」（草案），請各局處提供修正意見
5	112/12/12	111年臺南市第2次低碳調適及永續發展委員會	黃市長偉哲	由本府邱副秘書長排定各組（局處）推動會議，將逐年可達成的目標設定，並請研究發展考核委員會管考低碳調適工作會議的進度追蹤。
6	112/2/4	淨零碳排專案辦公室及擴大綠電運用研商會議紀錄	方秘書長進呈	請各局處於112年2月底前與所屬權管利害關係人、相關團體妥善溝通，召開淨零自治條例(草案)研商會議，並副知環保局；研商會議紀錄及建議修正草案條文對照表請於112年3月15日前提送環保局彙整，俾利後續條例審議。
7	112/2/22	臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）利害關係人溝通進度報告會議	趙副市長卿惠	1.請各局處於112年3月15日前，提供自治條例利害關係人研商會議紀錄、利害關係人意見彙整表及建議修正草案條文對照表，並請法制處協助條例文字修正。 2.自治條例修正意見彙整後，召開會議確認條例之修正，並再召開研商會議徵求各界意見，以利完善自治條例

臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)跨局處會議彙整

項次	日期	會議名稱	主持人	會議結論
8	112/4/21	臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）跨局處研商會議	邱副秘書長忠川	1.有關「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」(112/4/21討論版)之第10條、第13條、第14條、第15條、第18條、第22條、第23條及第26條，請經發局、工務局、秘書處、交通局、地政局及法制處依裁示事項確認及提供修正條文。 2.請各局處於112年4月28日前，提供草案建議修正條文對照表，並請法制處協助文字修正。
9	112/6/15	「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」112年第2次跨局處研商會議	邱副秘書長忠川	1.臺南市淨零永續城市管理自治條例草案，依會議討論結果修正。 2.依自治條例第6條規定，請各局處（如勞工局、教育局、社會局）務必落實確保社會公正轉型。 3.針對議員提供的自治條例相關意見，請局處參考辦理。 4.本市自治條例涉及授權另訂規範的部分，請相關局處先行規劃期程、對象、數量等，俾利未來對外召開研商會議或議會質詢時進行回復。

臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)公聽會及研商會議

項次	日期	會議名稱	邀請對象(利害關係人)	辦理單位
1	112/1/12 14:00	「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」公聽會	轄內工商團體同業公會、製造業公會、建築業公會、交通運輸客運業者、旅館業、餐飲業及環保團體等158個單位	環保局
2	112/2/8 14:30	「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」-不動產公會	臺南市不動產開發業同業公會	環保局
3	112/2/17 10:00	「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」-營建業主研商會議	營建業主及承包商共137單位	環保局
4	112/2/17 14:00	「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」-環保議題研商會議	青委會、資源回收公會、餐飲業公會、觀光旅宿業及環保團體等58個單位	環保局
5	112/2/20 14:00	臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)	產業園區申請報編等7家業者	經發局
6	112/2/21 10:00	臺南市淨零永續城市管理自治條例草案協商座談會	台灣區電機電子工業同業公會、台灣半導體產業協會、台灣顯示器暨應用產業協會等29家公會	經發局
7	112/2/22 14:30	「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」-資源化再生粒料使用單位研商會議	各管線單位及區公所等81單位	環保局
8	112/2/24 14:00	臺南市政府淨零永續城市管理自治條例草案第15條關於取得綠色工廠標章座談會	東陽實業廠股份有限公司、統一企業股份有限公司等約50家廠商	經發局
9	112/3/1 10:00	臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)研商會	本市公有委外停車場廠商計9家	交通局
10	112/3/6 14:00	臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)	建築師、綜合營造業土木包工業及不動產開發商業同業等9家公會	工務局
11	112/3/7 09:30	112年度電動大客車申請計畫研商會議	本市市區客運業者計4家	交通局
12	112/3/14 09:30	「臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)」之利害關係人研商會議	本市計程車業者及公會計14家	交通局
13	112/7/17 10:00	「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案公聽會	轄內工商團體同業公會、製造業公會、建築業公會、交通運輸客運業者、旅館業、餐飲業及環保團體等246個單位	環保局

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案
總說明

壹、制定理由：

近年氣候變遷造成全球氣候急遽變化，衍生的氣候問題嚴重衝擊全球經濟、糧食供應、生態平衡與區域安全，二〇一五年第21屆聯合國氣候變化綱要公約締約國會議(UNFCCC COP21)中，各締約方達成「巴黎協定」(Paris Agreement)的氣候協議，努力讓地球氣溫上升幅度，控制在與前工業時代相比攝氏2度內範圍，且努力追求升溫幅度1.5度內。為落實巴黎協定目標，全球至今已有一百三十五國、一千零四十九個城市陸續宣示在二〇五〇年前達成淨零排放。

臺南市為因應全球氣候變遷之嚴峻影響，在一百零一年十二月二十二日公布施行臺南市低碳城市自治條例，逐步建構臺南市溫室氣體減量制度，從都市規劃及設計審議等環節，導入低碳調適等氣候變遷因應策略，規範用電大戶需設置太陽能光電，打造特定區域為低碳示範社區，都市設計納入雨水滯洪、提高綠覆率等。從能源、製造、運輸、住商、農業、環境等六大部門進行減量，整體溫室氣體排放量自二〇一〇年至今，減少約20%以上，本市更於二〇二一年五月簽署《氣候緊急宣言》，提出二〇三〇年永續發展願景，包括住商部門碳中和、市區公車全面電動化及使用再生水、塑造特色建築等，更強化公私協力方式打造零碳臺南市。

為善盡地球村公民減碳義務與責任及與國際接軌，呼應二〇五〇年前達成淨零排放目標並兼顧永續發展需求，適應全球氣候變遷衝擊並建構韌性體系，本市善盡城市主動承擔的角色，積極強化減緩與調適作為，降低氣候變遷衝擊，更串接聯合國十七項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)精神，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，達到聯合國「不遺漏任何人」(Leave no one behind)的終極目標。爰此，本市特制定臺南市淨零永續城市管理自治條例（以下簡稱本自治條例）。